

Court résumé du complot Rustin Howard

1. En décembre 2004, M. Howard persuada Marc Moszkowski de faire présent de toute sa propriété intellectuelle passée, présente et future à DeepGulf, Inc., l'entreprise nouvellement formée à Pensacola, en Floride, pour commercialiser ladite propriété intellectuelle.
2. M. Howard, qui de son côté était en charge de capitaliser l'entreprise, ne commença à collecter des fonds qu'en 2008, une fois que Marc eut obtenu, sans aucun soutien technique ou monétaire de la part de DeepGulf, Inc., un gros contrat, puis deux autres, à l'autre bout de la planète, à savoir Timor Oriental, un pays situé dans les Petites Îles de la Sonde, juste au nord de l'Australie. Jusque-là, M. Howard avait laissé Marc financer l'entreprise de sa poche pendant plus de trois ans, Marc déboursant pour les dépenses de fonctionnement plus de 100 000 dollars de ses fonds propres, sans aucune contrepartie.
3. Après quoi M. Howard dépensa pour ses propres activités tout le capital qu'il mobilisa à partir de 2008 sur la base de ladite propriété intellectuelle.
4. M. Howard n'effectua jamais aucun travail productif pour l'entreprise, et ne contribua jamais à aucune de ses propriétés intellectuelles, qui furent développées exclusivement par Marc, lequel, depuis plus de 15 ans, était l'unique personnel productif de l'entreprise. Marc généra un excédent de trésorerie substantiel pour l'entreprise, après paiement de ses propres dépenses et salaires, tandis que M. Howard ne généra jamais le moindre centime de revenus.
5. Cependant, M. Howard priva Marc de ses salaire à partir de 2013, bien que
6. M. Howard s'était versé à lui-même de généreux émoluments depuis 2008.
7. De plus, en 2013 M. Howard tenta de substituer criminellement au salaire légitime dû à Marc un prêt personnel par un sien ami et partenaire en affaires, David Rumsey, au taux d'intérêt usuraire et illégal de 17 %, malgré

8. L'engagement formel pris par M. Howard auprès du gouvernement américain en 2005 de payer tous les salaires de Marc, au besoin sur ses fonds propres, et malgré le fait que
9. M. Howard fit en sorte que tous les revenus extra-professionnels et personnels obtenus par Marc, précisément en 2013, fussent crédités à l'entreprise plutôt qu'à Marc.
10. De plus, M. Howard tenta frauduleusement de faire figurer son nom sur les brevets de Marc.
11. Après que M. Howard eut dépensé tout le capital pour ses propres dépenses, un certain nombre de tierces personnes financèrent généreusement l'entreprise pendant plusieurs années, mais M. Howard refusa de seulement considérer une juste compensation de leurs efforts.
12. Ensuite, M. Howard força Marc à quitter les États-Unis après qu'il eut annulé unilatéralement et en secret la demande de Carte Verte pourtant acquise en principe, après 20 ans de présence aux États-Unis, et, quelques mois plus tard,
13. Manipula frauduleusement la composition du conseil d'administration en utilisant les procurations secrètes de certains actionnaires.
14. Enfin, M. Howard conspira avec son nouveau complice et co-administrateur, Thomas Johnson, pour faire poursuivre Marc en justice au nom de l'entreprise, de manière préemptive.
15. Malgré des actions aussi répréhensibles de sa part, M. Howard accusa Marc de manière absurde du "vol" non seulement de son salaire, mais également de ceux des clients étrangers de l'entreprise. Il accusa Marc de manière tout aussi absurde d'avoir "*pris la fuite*" à l'étranger après avoir "*volé*" la propriété intellectuelle de l'entreprise, ignorant délibérément que Marc était toujours le président de l'entreprise et l'un de ses trois administrateurs, et que ce fut M. Howard qui força Marc à quitter le pays à la suite de ses manœuvres déloyales.

Marc est le plus gros actionnaire de l'entreprise. Il détient entre 46,2 et 48% des actions et est l'auteur de toute la propriété intellectuelle, dont, par ailleurs, le "vol" serait une impossibilité technique.

Il convient de noter que le tribunal fédéral du district nord de la Floride statua à l'encontre de M. Howard en juin 2020, et déclara qu'il ne faisait aucun doute que l'entreprise devait à Marc une large somme (environ un million de dollars) pour paiement de ses salaires et remboursement des sommes engagées par Marc au crédit de l'entreprise.

Néanmoins, M. Howard poursuivit de nouveau Marc devant un tribunal d'État sur la base des mêmes griefs.

À la lecture de ce résumé, le lecteur pourrait se demander si Marc serait plutôt (a) un fieffé menteur, ou (b) un demeuré en ce qui concerne la confiance aveugle qu'il accorda à M. Howard. Bien que l'option (a) ne soit pas ici correcte, l'option (b) ne saurait en aucune manière justifier les manœuvres criminelles de M. Howard et de ses complices.

On pourrait aussi estimer que quand on trime pendant des années plus de cent heures par semaine, loin de toute civilisation dans des environnements très hostiles, que ce soit dans la jungle ou en mer à 16 000 km du siège social pour des séjours qui durent chaque fois plusieurs mois, avec des moyens de communication qui à l'époque étaient soit inexistantes soit très déficients, quand on est à l'occasion foudroyé par le paludisme¹ le plus souvent mortel de Nouvelle Guinée, pour peu qu'on ait réchappé à un naufrage sur des récifs coralliens infestés de crocodiles marins de six mètres de long (*Crocodylus porosus*), sans oublier les attaques à main armée, la guerre civile, le manque de nourriture, les accidents répétés, l'absence de soins médicaux, et toutes sortes d'autres inconvénients majeurs, on n'a pas bien d'autre choix que d'accorder une confiance aveugle et illimitée à ceux qui sont confortablement restés à la maison, ce qui aggrave d'autant plus les manœuvres criminelles de M. Howard et de ses complices.

Pour ceux des lecteurs qui émettraient des doutes quant à la véracité de ces dernières lignes, l'auteur renvoie à sa remarque ci-dessus concernant l'option (a).

¹ Appelé aussi malaria